

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 983/2532 นาย สานิต กุลวิทย์นราภรณ์ กับพวก

โจทก์

นาย ธง ชัย พันธุ์ภาไพ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 107, มาตรา 1299 วรรคสอง

ห้องแถวพิพาทปลูกอยู่ในที่ดินของ พ. ตั้งแต่ก่อนจำเลยที่ 2 แต่งงานกับ พ. จึงตกเป็นส่วนควบกับที่ดินดังกล่าวเมื่อพ.ตาย ย. บ. และจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นทายาทได้ยื่นคำขอรับมรดกที่ดินแปลงนี้ของ พ. จำเลยที่ 2 ก็ไม่คัดค้านพฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 เช่นนี้แสดงว่าจำเลยที่ 2 ยินยอมยกที่ดินให้ย. บ. และจำเลยที่ 1 แล้ว เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ตามคำขอรับมรดก ย. บ. และจำเลยที่ 1 จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ห้องแถวพิพาทซึ่งเป็นส่วนควบกับที่ดินจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลทั้งสามด้วยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 107 วรรคสอง โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนรับมรดกห้องแถวพิพาทอีกแต่อย่างใด.(ที่มา-ส่งเสริม)

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของห้องแถวพิพาทและที่ดินที่ปลูกสร้างห้องแถวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 12386 โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทั้งสองซึ่งอาศัยอยู่ในห้องแถวพิพาทขนย้ายออกไปและแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ไปจัดการแบ่งแยกที่ดินแปลงดังกล่าวทางทิศตะวันออก

เนื้อที่ 22 ตารางวา พร้อมห้องแถวพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสอง มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ให้จำเลยทั้งสองรื้อห้องแถวอีกห้องหนึ่งออกไปจากที่ดินของโจทก์ และห้ามไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอีก กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเดือนละ 900 บาท ให้แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนห้องแถวอีกห้องออกไปและจำเลยกับบริวารจะได้ขนย้ายออกไปจากห้องแถวพิพาทเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 12386 เป็นกรรมสิทธิ์รวมของโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 ไม่อาจแบ่งแยกได้ ห้องแถวพิพาทที่ปลูกอยู่ในที่ดินดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ 2 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสอง โจทก์ทำสัญญาซื้อขายห้องแถวพิพาทเป็นการฉ้อฉลจำเลยและจำเลยที่ 2 ได้บอกล้างโมฆียกรรมแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ 12386 ให้แก่โจทก์ 2 ใน 3 ส่วน หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินที่เป็นส่วนของโจทก์ต่อไปให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายที่เกี่ยวกับที่ดินที่เป็นส่วนของโจทก์แก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ 100 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารออกจากที่ดินที่เป็นส่วนของโจทก์ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ ค่าขออื่นให้ยก และให้ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 12386 ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีให้โจทก์ทั้งสอง 2 ใน 3 ส่วน และห้องแถว 1 ห้อง หากตกลงแบ่งกันไม่ได้ก็ให้ขายทอดตลาดที่ดินทั้งแปลง

พร้อมห้องแถวทั้งสามไปพร้อมกัน โดยคำนวณราคาห้องแถว 3 ห้อง ตั้งแยกไว้ก่อน หากกำหนดราคากันเองไม่ได้ก็ให้ศาลชั้นต้นกำหนดราคาให้ เมื่อขายทอดตลาดแล้ว ให้แบ่งเงินค่าที่ดินและห้องแถวให้แก่เจ้าของร่วมตามส่วนของตน นอกจากนี้ก็ทำให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

### จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินโฉนดเลขที่ 12386 ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และบนที่ดินดังกล่าวมีห้องแถวเลขที่ 375, 377 และ 379 ปลุกอยู่ จำเลยที่ 2 เป็นมารดาของนายยินดี นายบุญชัย และจำเลยที่ 1 มีปัญหามาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาว่า ห้องแถวพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 หรือไม่ ทางพิจารณาโจทก์ทั้งสองนำสืบว่า นายยินดีพันธุ์ภาไพ และนายบุญชัย พันธุ์ภาไพ ได้ขายฝากที่ดินส่วนหนึ่งทางด้านทิศตะวันออกของที่ดินตามโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 1 เนื้อที่ประมาณ 20 ตารางวา และนายบุญชัยได้ขายฝากห้องพิพาทเลขที่ 377 ให้แก่นางอาภรณ์ บุญศิริ นายยินดี และนายบุญชัยไม่ได้ไถ่ถอนการขายฝาก ที่ดินและห้องแถวพิพาทเลขที่ 377 จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางอาภรณ์ ต่อมานางอาภรณ์ได้ขายที่ดินพร้อมห้องแถวพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสองตามเอกสารหมายเลข 1, 2

จำเลยทั้งสองนำสืบว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 12386 เป็นของนายเพ็ญวเล้ง หรือ มังกร เมื่อนายเพ็ญวเล้งและจำเลยที่ 2 แต่งงานกัน นายเพ็ญวเล้งและจำเลยที่ 2 ได้ปลุกห้องแถวเลขที่ 375, 377 และ 379 ลงบนที่ดินดังกล่าว ต่อมานายเพ็ญวเล้งได้ยกห้องแถวดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 เมื่อนายเพ็ญวเล้งตาย กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวตกให้แก่จำเลยที่ 1 นายยินดีและนายบุญชัย ตามเอกสารหมายเลข 3, 4 ส่วนห้อง

แถวดังกล่าวยังคงเป็นของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 อาศัยอยู่ที่ห้องแถวเลขที่ 375 สำหรับห้องแถวเลขที่ 379 จำเลยที่ 2 ให้ผู้อื่นเช่า

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 2 เบิกความว่า ห้องแถวพิพาทจำเลยที่ 2 กับนายเพียว เล้งร่วมกันปลูก แต่จำเลยที่ 2 เบิกความตอบนายโจทก์ถามค้านว่า เมื่อจำเลยที่ 2 แต่งงานกับนายเพียวเล้ง จำเลยที่ 2 ไปอยู่ที่ห้องแถวนายเพียวเล้ง ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินพิพาทนี้ เห็นว่า จำเลยที่ 2 เบิกความแตกต่างกัน และไม่มีพยานอื่นสนับสนุน คำเบิกความของจำเลยที่ 2 ไม่มีน้ำหนัก ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 และนายเพียวเล้ง ร่วมกันปลูกห้องแถวพิพาท ศาลฎีกาเชื่อว่าห้องแถวพิพาทปลูกอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 12386 ก่อนจำเลยที่ 2 แต่งงานกับนายเพียวเล้ง และห้องแถวพิพาทปลูกเพื่ออยู่อาศัย จึงเป็นทรัพย์สินส่วนควบกับที่ดินโฉนดเลขที่ 12386 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 107 วรรคแรก เมื่อนายเพียวเล้งตายนายยินดี นายบุญชัย และจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นทายาทได้ไปยื่นคำขอรับมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 12386 ของนายเพียวเล้ง จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาของนายเพียวเล้งก็ไม่คัดค้าน พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ดังกล่าว แสดงว่าจำเลยที่ 2 ยินยอมยกที่ดินให้นายยินดี นายบุญชัย และจำเลยที่ 1 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ตามคำขอรับมรดก นายยินดี นายบุญชัย และจำเลยที่ 1 จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 12386 ห้องแถวพิพาทซึ่งเป็นส่วนควบกับที่ดินจึงตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของนายยินดี นายบุญชัย และจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ห้องแถวพิพาทปลูกอยู่ ตามมาตรา 107 วรรคสอง นายยินดี นายบุญชัย และจำเลยที่ 1 หากต้องจดทะเบียนรับมรดกห้องแถวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน โจทก์ทั้งสองไม่ยื่นคำแก้ฎีกา จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกา ให้.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |